

통 보

제 목 공사(工事) 계약서 내 하자보수 조항 포함 필요

소 관 부 서(기관) ○○○

조 치 부 서(기관) ○○○

내 용

1. 업무 개요

○○○는 시설물의 노후화를 개선하고 신규 시설 마련을 위해 매년 공사(工事) 계약을 체결하여 공사(工事)를 하고 있다.

2. 판단 기준

시설물 공사(工事)는 공사가 완료된 이후에도 지속적인 관리가 필요하며 공사(工事)가 완료된 시점에는 문제가 없더라도 향후 하자 등이 발생할 수 있다.

이와 같이 준공검사 시점에는 하자가 없거나 발견하지 못하였더라도 공사(工事) 완료 후 하자가 발견될 수 있으며 이러한 경우 계약서에 하자보수 조항이 없으면 하자보수를 요구할 수 없고 하자를 보완하기 위해 별도의 비용이 추가로 발생할 수 있다.

따라서 공사(工事) 계약서를 작성할 경우 계약서에 하자보수 조항을 포함하여 공사(工事) 내용에 하자가 발생하더라도 일정기간 무상으로 하자보수를 받아 불필요한 비용 발생을 방지하는 것이 필요하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X.부터 20XX. XX. XX. 감사일 현재까지 ○○○에서 수행한 공사(工事) 계약현황을 점검한 결과 ○○○는 해마다 다수의 공사(工事) 계약을 체결하면서도 계약서에 하자보수 계약 조항이 포함되어 있지 않았다.

이에 따라 공사(工事) 완료 후 하자가 발생하더라도 계약상대방에게 정당한 하자보수를 요구할 수 없으며, 하자 보완을 위해 ○○○의 별도 비용이 추가로 발생할 수 있다.

따라서 ○○○는 공사(工事) 계약서 작성 시 하자보수 조항을 포함하여 하자보수 기한 내 발생한 문제를 처리하는 과정에서 추가 비용이 발생하지 않도록 할 필요가 있다.

관련부서(기관) 의견 ○○○는 감사결과를 수용하면서 공사(工事) 계약서 작성 시 하자보수 조항을 포함하도록 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○ 대표이사는

공사(工事) 계약서 작성 시 하자보수 조항을 포함하여 계약하시기 바랍니다.(통보)